

DKHB/F/JL/B/0/YG-003-2005

合同编号:



SHSXQ2300553EGN00

客户编号: 202110001133

8MP2-400-223-280

[金光纸业 4G VPDN 备线项目]
中国电信股份有限公司上海分公司
电路服务合同
(2022 版)

SHSXQ2300553EGN00

8



合同编号：



SHSXQ2300553EGN00

合同签约地：上海

甲方：金光纸业（中国）投资有限公司

地址：上海市虹口区东大名路 501 号 66 层

法定代表人/负责人：黄志源

联系人：毛金龙

联系方式：17321010807

乙方：中国电信股份有限公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 211 号
38 层

授权代表：朱樱

联系人：陈萌

联系方式：18916370727

卷

**适用范围：**

本合同适用于乙方所提供的电路服务，明确了合同双方的权利和义务，并作为合同签署后双方违约责任追究及纠纷处理的主要依据。

本合同所提供的电路运行维护服务限于为电路两端都在中国电信服务范围内的电路提供，涉及其他运营商的电路除外。

一、定义

1. “电路”：乙方利用自身传输线路，通过在终端设备之间的连接媒介，建立信号和信息的传输通道，电路是本合同项下“电路服务”的承载体。
2. “电路服务”：通过在终端设备之间利用电路，提供各等级的数据传输服务，并提供电路运行维护服务。
3. “一站式服务”：通过一个受理点完成业务涉及的电路服务业务办理，如：业务咨询，受理，开通，收费以及故障受理等。
4. “端到端”：由乙方提供的经电信网络的骨干层、接入层到甲方端设备的网络集成。
5. “一次性费用”：电路服务开通过程中需要的相关费用，如：手续费、测试费、工料费、开通费等。
6. “月服务费”：按月收取的电路服务费。
7. “网络割接”：因工程施工、网络建设等原因，对现有的传输干线及相关系统进行必要的修改、调整、搬迁和改造等活动。
8. “速率”：甲方终端(不含)到数字集线器或园区交换机之间的线路和设备能支持的最大信息传送能力，是在理想网络条件下，可能达到的最高速率。甲方实际使用的网络带宽是动态变化的，实际速率取决于骨干带宽、接入带宽和甲方所访问的内容提供商的带宽，乙方对达到最高速率的时间段和时间比例不做承诺。
9. “工作日”：除周六、周日及法定节假日以外的日历日。
10. “日”：日历日，包括工作日、法定节假日和休息日。
11. 资源条件具备：指乙方局端端口资源具备以及甲方接入端有乙方具备能满足甲方接入条件的模拟线或光缆及其接入设备等资源。
12. 故障修复时限：甲方电路故障以甲方发现电路中断，并向乙方报障的时间开始计时，至乙方通知甲方确认电路恢复的时间为止。

二、标的物

1. 乙方依据本合同向甲方提供电路服务，具体内容及用途详见附件一。
2. 乙方可根据本合同向甲方提供基于电路服务的各类附加服务，包括：
 - (1) 加急开通服务，具体内容详见附件一；
 - (2) 政企客户差异化服务，具体内容详见附件三；
 - (3) 上海本地专线时延承诺服务，具体内容详见附件四；
 - (4) 多云接入服务，具体内容详见附件九。



三、一次性费用及付费方式

1. 一次性费用

a) 本合同项下上海端费用为:

i. 所需开通费用共计

人民币: 0 元

ii. 所需业务费用(含工料费、调测费、手续费)共计

人民币: 0 元

b) 本合同项下非上海端费用共计

人民币: 0 元

c) 本合同项下加急开通服务一次性费用共计

人民币: 0 元

上述费用共计

人民币: 0 元(大写人民币: 零 元)

2. 付费方式

a) 本合同项下上海端开通费用及非上海端费用,甲方应在交付的电路服务通过验收并收到乙方提供的账单及发票后 60 日内按月支付给乙方。

b) 本合同项下上海端业务费用及加急开通服务一次性费用,甲方应根据本合同项下业务开通后的第一期账单支付。

3. 上述费用标准详见本合同附件二。

四、月服务费(含税)

1. 本合同项下电路标准月服务费共计

人民币: 3333 元(大写人民币叁仟叁佰叁拾叁元整)

2. 乙方按如下优惠资费向甲方收取电路月服务费共计

人民币: 1666 元(大写人民币壹仟陆佰陆拾陆元整)

3. 本合同项下各类附加服务月服务费共计

人民币: 814 元(大写人民币捌佰壹拾肆元整)

电信对本合同服务内容整体负责,统筹落实相关实施。

4. 多云接入端口服务费不包括云服务费用,云服务费用由甲方与云服务提供商结算,不属于本合同范围。

5. 上述费用详见本合同附件二。

6. 本合同项下月服务费甲方采用以下第【1】种方式支付:

(1) 逐月支付:甲方根据乙方每月出具的账单按时支付月服务费;

(2) 多月支付:甲方根据电路开通后的第一期账单支付电路开通之日后次月 1 日起一个月的费用及电路开通当月的月使用费,之后甲方每 个月根据乙方出具的账单向乙方支付月使用费。

7. 电路开通当月及终止当月的月服务费按实际使用的天数计算。

8. 若由甲方下属机构向乙方分散付费,甲方应在电路服务开通前以书面形式告知甲方下属机构缴费事宜,督促、协调下属机构依据本合同约定按时、足额缴费,并应就甲方下属机构的迟延付费向乙方承担补缴费用、支付违约金等责任。



五、电路服务期限

1. 本合同项下电路服务期限为电路开通之日后的次月 1 日起 12 个月以及电路开通的当月。
2. 服务期限届满, 甲方需要乙方继续提供服务的, 双方另行签署协议。

六、电路服务的开通

1. 电路服务开通, 对于新装和移机的电路是指甲乙双方商定的接口点外侧间的电路全程测通, 并以最晚一端开通为准; 对于升速或降速的电路, 是指确认电路速率已达到本合同约定的速率。乙方不负责甲方客户端网络设备的调测。
2. 本合同生效后, 在资源具备的条件下, 乙方于甲方完成准备工作且支付应付的一次性费用 (若有) 后三十个工作日内, 完成电路服务的开通。由于乙方端口、线路资源暂未具备等原因而未及时开通电路服务的, 乙方有责任协调相关部门尽快开通电路服务。
3. 因甲方原因要求暂缓安装 (新装、移机), 甲方必须书面通知乙方, 乙方预留资源的时间为签约之日起 30 日, 超出期限乙方有权释放资源。甲乙双方原先约定的开通时限以甲方向乙方以书面形式再次提出继续安装需求的时间重新计算。因甲方原因要求暂缓安装, 造成乙方延误开通电路的情况, 乙方不承担违约责任。
4. 乙方外围准备工作完成后向甲方发出安装通知, 双方在乙方工作时间内约定具体上门安装时间。甲方应在接到乙方安装通知之后, 在安装时间之前派专人做好入网的各项准备和配合工作, 包括但不限于:
 - a) 入网前期的组织、协调工作;
 - b) 无偿提供机房, 并做好接入设备及机房内安装场地的准备;
 - c) 负责协调所在楼宇的物业使其允许乙方进楼实施或提供线路接入, 并承担协调物业涉及的相关费用;
 - d) 保证相关机构、人员、物业等入网各方配合乙方的进网调测工作;
 - e) 调配和预留所在建筑物内配线室至机房的通信线路;
 - f) 提供有 UPS 保障的 220V 稳定电源, 供乙方设备使用, 并承担设备的用电费用。
5. 在乙方电路开通调测结束后, 甲方应配合乙方作好电路开通的确认工作, 并在乙方通知甲方确认电路开通之日起 3 个工作日内在工作单上签字, 无故不得拖延签字时间; 若甲方对电路质量有异议, 甲方应在收到乙方通知之日起 3 个工作日内以书面形式通知乙方, 双方另行协商整改及验收相关事宜。若甲方在收到乙方通知之日起 3 个工作日内, 既不签字, 也不以书面形式提出质量异议, 将视为乙方已按照甲方要求和国家有关电信业务规定开通电路, 工作单上载明的实际开通时间为电路的实际开通日。
6. 工作单上载明的实际开通时间为电路的实际开通日。乙方自实际开通日起开始计收电路月服务费。
7. 如果在乙方已开始电路服务的开通工作后甲方提出不再需要相应电路的, 视为甲方提前终止服务。此时, 甲方应承担本合同约定的一次性费用, 并按照本合同第七条第 2 款的



约定承担相应月服务费。

七、电路服务的终止

1. 甲方终止电路服务时,应以书面形式通知乙方。停收月服务费的时间(“终止服务时间”)以甲方向乙方发出的终止服务通知载明的时间为准,但根据服务终止时的具体情形,终止服务的实际时间可能会晚于通知载明的时间,最长不超过乙方收到甲方终止服务通知后三十一日。
2. 若甲方在本合同确定的服务期未满足时提前终止电路服务或由于拖欠费用导致乙方停止向甲方提供电路服务的,应付清根据第七条第1款约定实际已产生但尚未支付的费用,甲方按照本合同约定的时间提前通知乙方的,不承担任何违约责任。

八、甲方的权利与义务

1. 甲方应按照国家法律法规的规定及本合同的约定合理使用电路服务,不得用于从事损害乙方及他人合法权益的活动。未经乙方事先书面同意,不得将本合同项下的电路服务以任何方式给其他第三方(不包括本合同项下甲方下属机构)使用,也不得用于本合同约定用途以外的其他用途,并提供《企业租用资源用途承诺书》和《网络及信息安全承诺书》(附件三)。
2. 甲方在接入和使用电路过程中出现的任何技术性问题,均可就近向乙方或中国电信股份有限公司在当地的分公司申告。
3. 甲方应保证连接到电路上的有关通信设备全部符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求,并取得进网许可证。未经乙方同意,甲方不得在电路及设备上加装其他各种设备及装置。
4. 按照本合同约定甲方应及时支付一次性费用,若逾期支付,每日按未支付部分的1%支付违约金。
5. 甲方在使用乙方所提供的业务服务过程中,不得具有危害乙方通信网络安全的行为,否则乙方有权立即中止提供服务,直至解除本合同。因甲方原因造成乙方提供的设备毁损的,甲方应承担赔偿责任。
6. 甲方下属机构使用电路服务的,甲方应提供下属机构清单作为本合同附件,甲方应保证甲方下属机构依据本合同约定使用电路服务,并就甲方下属机构使用电路服务的行为(包括但不限于对电路服务的使用及付费等行为)向乙方承担全部责任。
7. 甲方应积极配合乙方对电路的日常维护、检测等工作,并负责其机房线路设备侧电路的维护管理。
8. 甲方电路故障以甲方发现电路中断,并向乙方报障的时间开始计时,至乙方通知甲方确认电路恢复的时间为止。
9. 甲方楼内线及甲方自备设备由甲方自行维护。发生故障,由甲方自行承担责任。
10. 因根据甲方要求进行电路测试或其它相关调整等造成的电路中断,乙方不承担责任,也不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定。



11. 由于甲方机房电源或环境的原因致使设备损坏或通信干扰等,造成甲方电路中断的情况,乙方可根据甲方要求进行配合处理,但乙方不承担维护责任,由此产生的费用由甲方承担。
12. 甲方应按时足额地向乙方支付月使用费等费用。
13. 如果甲方在合同期内违反本条规定或进行了任何违反国家法律法规的行为,除本合同另有约定外,乙方有权立即终止本合同,由此产生的一切后果及责任由甲方自行承担,因此给乙方造成损失的(包括直接损失及间接损失),甲方应承担赔偿责任。
14. 本合同项下电信业务拆除后,乙方有权收回为提供电路服务需要而安放在甲方处的设备和终端,甲方有义务进行配合。若上述设备因甲方原因已毁损或丢失,双方协商处理,若需甲方赔偿的,金额不高于该等设备剩余价值。

九、乙方权利与义务

1. 乙方提供端到端的综合性服务,并为甲方提供电路业务的咨询、组网建议等服务。
2. 乙方为提供本合同项下服务而提供的设备所有权归乙方所有,设备所有权不因本合同的履行而发生变更。
3. 乙方收到甲方拆机申请,在确认无欠费和其他有效合同约定的情况下为甲方拆除电路。乙方同意甲方拆机申请的,自电路拆机定单上注明的拆机日期之日起,不再收取月使用费。
4. 在不影响甲方正常通信的前提下,乙方有权从甲方端光缆节点引出光缆解决附近大楼的通信,甲方有责任积极配合。
5. 乙方向甲方提供及时的优质服务,负责故障的全程处理。
6. 乙方承诺对甲方本合同项下电路提供 7*24 小时的故障申告受理,申告电话 10009。
7. 乙方承诺对维护责任范围内的电路故障,自甲方申告时起,平均修复时间小于 4 小时,最长不超过 8 小时。乙方修复的责任范围为电信局至甲方终端设备之前的连线及接头。所有修复费用均由乙方承担,且乙方应免收甲方电路中断期间的相关费用。
8. 乙方因检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因,影响或可能影响甲方电路使用的,应提前 72 小时书面通知甲方,因此造成甲方电路中断的,不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定,但乙方应免收甲方电路中断期间的相关费用。
9. 因战争、自然灾害等不可抗力以及线路被人为破坏等原因造成的甲方电路中断,乙方不承担责任,也不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定。
10. 如果甲方要求拆除在用线路,乙方有权立即收回与该电路相关的所有空闲端口及网络资源(如 2M 总头)。如甲方需要保留相关资源,应于在用线路拆机当日,以书面形式向乙方提出保留端口及网络资源,保留期不超过 3 个月。

十、个人信息保护和数据安全

若为履行本合同,甲方委托乙方处理相关数据和个人信息的,双方同意按照本条约定执



行:

1. 甲方委托乙方处理的个人信息种类、处理数据和个人信息的期限、处理方式详见附件八。
2. 甲方保证, 其委托乙方处理个人信息已经向个人信息主体履行了法定告知义务, 并取得了其同意。甲方保证, 其委托乙方处理的个人信息和数据来源合法合规, 不存在违反法律法规、监管要求的情况。
3. 双方均应当严格按照相关法律法规规定, 采取措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定, 防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。
4. 乙方有权对甲方提供的个人信息和数据来源合法合规性情况进行检查。对于乙方检查发现甲方个人信息和数据来源违反法律法规、监管要求, 或者就其向乙方提供的个人信息未依法向个人履行法定告知义务、未取得个人同意, 乙方有权要求甲方在一定期限内整改。如果甲方未按照乙方要求整改或整改未达到乙方的相关要求, 乙方有权解除合同, 且不承担赔偿责任; 由此给乙方造成损失的, 甲方应当全额赔偿。
5. 甲方违反本合同及其附件个人信息保护和数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的, 甲方应当承担一切民事、行政和刑事责任。如因此给个人信息主体、乙方或其他人造成任何损失的, 甲方应当承担全部责任。

十一、 保密

1. 未经对方书面许可, 任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息。法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息, 不受此限。
2. 本保密条款在服务期限内及服务终止后 5 年之内持续有效。

十二、 违约

1. 如甲方使用电路违反本合同约定的, 如将电路服务以转让或其他任何方式提供给第三方, 或将电路服务用于本合同约定用途以外的其他用途, 或在服务期限内实施了任何违反国家法律法规的行为, 乙方有权立即终止本合同, 甲方应向乙方支付已使用未缴纳的费用, 并承担未履行部分费用总额 [5]% 的违约金, 违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失的, 甲方应当继续赔偿。
2. 甲方逾期支付费用的, 乙方有权要求甲方补交, 并对甲方按所欠费用每个日历日加收 3% 的违约金。如甲方超过 30 个日历日仍未交纳应交费用, 乙方有权暂停向甲方提供服务, 在暂停服务 60 个日历日内甲方仍未补交应交费用和违约金的, 乙方有权终止对甲方提供服务, 并依法追缴欠费和违约金。此期间甲方电路中断时间不计入乙方维护责任。同时, 甲方仍应支付上述欠费和违约金, 并承担乙方因追讨欠费支出的各项费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等)。
3. 在满足开通条件的情况下, 如确因乙方原因, 不能在本合同规定的开通时限内开通电路服务, 则每逾期一个工作日按照合同履行完毕相应电路服务费用的百分之一的比例作为给甲方的赔付, 并在首月月服务费中直接抵扣, 赔付金额最多不超过首月月服务费。为



避免疑义,延期期间甲方无需支付任何费用。如逾期[30]日仍不能开通,则甲方有权终止本合同。

4. 本合同履行过程中,如甲方发生以下任一情形的,乙方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向乙方提出法律或行政程序,甲方应负责解决。如该情形给乙方损失的,甲方应全额赔偿:

- (1) 被行政机关纳入“严重违法失信”名单;
- (2) 被人民法院纳入“失信被执行人”名单;
- (3) 被乙方(含乙方上级单位)纳入违规失信合作商名单;
- (4) 如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚,被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;
- (5) 其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形,以及可能导致合同履行风险或侵害乙方合法权益或声誉的违规失信情形。

5. 无论本合同其他条款是否有任何相反的约定,双方在本合同项下应承担的责任不超过本合同总额的[100]%:双方对因本合同项下行为而导致的另一方和/或另一方下属机构可得利益损失、商业信誉损失以及数据丢失或损坏等其他损失不承担责任。

十三、 法律适用和争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 因本合同而发生的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;若协商不成的,双方同意选择以下第【一】种方式解决:
 - (一)将该争议提交【上海】仲裁委员会,按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在【上海】进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对双方均有拘束力。仲裁费用由败诉方承担。
 - (二)任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
3. 当产生任何争议及任何争议正在仲裁或诉讼时,除争议事项外,双方将继续履行本合同未涉争议及仲裁或诉讼的其它部分。

十四、 不可抗力及免责

1. 如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏,导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时,受影响方不承担违约责任,但应尽快书面通知对方。在影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的,本合同可由一方解除。
2. 如政府管理部门提出要求的,乙方将暂停或终止提供相应服务,且不承担任何责任。

十五、 其他

合同编号：



SHSXQ2300553EGN00

1. 本合同含以下附件：附件一《业务清单》、附件二《概算表》、附件三《企业电信资源用途承诺书》、附件四《网络及信息安全承诺书》。
2. 如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。
3. 合同期内，本合同项下月使用费持续有效。若资费标准发生变化，双方将于合同期满后就月使用费进行协商并另行签订合同确认。
4. 若本合同履行期间，国家颁布新的法律法规和服务标准，则自新的法律法规和服务标准生效之日起按照新的法律法规和服务标准执行。
5. 未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。
6. 本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。
7. 未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。
8. 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。
9. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同。本合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
10. 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。以书面信函形式通知的应采用具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。
11. 本合同自双方签字盖章后生效。

合同编号:



SHSXQ2300553EGN00

甲方（盖章）：金光纸业（中国）投资有限公司



法定代表人/负责人
或签约代表：（签字）*LI QING*

日期：2023.6.30

乙方（盖章）：中国电信股份有限公司上海分公司

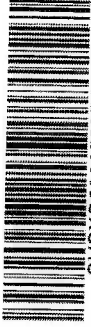


法定代表人/负责人
或签约代表：（签字）*于冬*
签约代表职务：西区电信局战略大客户部总监

日期：

量

SHSXC2300553EGN00



合同编号: SHSXC2300553EGN00

附件一：《业务清单》

序号	业务类别	通信范围	用途	处理类型	速率	数量	A 端户名:		Z 端户名:		政企客户差异化服务	加急开通服务	上海本地专线时延承诺服务	多云接入服务	用户端接入设备型号	备注 (电路编号)
							装机地址	装机地址	装机地址	装机地址						
1	VPDN	本地		新装	4M	1	上海市宝山区 淞虹路 523 号 2 楼 O14 机柜	上海市宝山区 淞虹路 523 号 2 楼 O14 机柜	上海市武胜路电 信接入路由器		/	加急	/	/		

注:

1. 业务类型填写: 数字电路、SDH 电路、DDN、FR、ATM、以太专线、IPRAN、OTN、POTN 等;
2. 通信范围填写: 本地、国内、港澳台、国际;
3. 处理类型填写: 新装、割接、提速;
4. VIP 精品网络保障服务填写: AAA、AA、A、无;
5. 加急开通服务仅限于上海本地的 SDH 和 MSTP 电路, 分为普通加急和特殊加急两类:
(1) 普通加急: 有资源 3 个工作日, 无资源 7 个工作日;
(2) 特殊加急: 有资源 2 个工作日, 无资源 5 个工作日;
6. 多云接入服务填写: 阿里云、腾讯云、其他。

基

附件二：《概算表》（货币单位：人民币元）

一次性费用：

序号	项目	单价	数量	合计	备注
1	工料费	/	/	/	/
2	调测费	/	/	/	/
3	手续费	/	/	/	/
4	开通费用	/	/	/	/
5	加急开通服务费	/	/	/	/
	共计	/	/	/	/

月使用费：

序号	项目	单价	数量	合计	备注
1	VPDN 月租费	1666	1	1666	带宽 4M
2	技术服务费	814	1	814	路由指向、EBGP 链路加密、线路监 控等技术服务 外，还包含线路 端口占用、机架 托管等服务费

是

附件三

企业电信资源用途承诺书

中国电信股份有限公司上海分公司：

我单位具备如下资质：

持有 ☐ IDC 经营许可证，许可证号为[]，有效期[]。

☐ ISP 经营许可证，许可证号为[]，有效期[]。

☐ CDN 经营许可证，许可证号为[]，有效期[]。

☐ 互联网资源协作服务经营许可证，许可证号为[]，有效期[]。

☐ 尚未取得上述任何经营许可证。

按照《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》（工信部信管函（2017）32 号）文件要求，我单位承诺不将贵公司提供的 IP 地址、带宽等网络接入资源转让给经营 IDC 和 ISP 等业务的其他企业。

如有违反以上承诺，我单位同意贵公司按照《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》（工信部信管函（2017）32 号）文件要求关停相关业务。

责任单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件四

网络及信息安全承诺书

中国电信股份有限公司上海分公司：

本单位与贵公司签订《电路服务合同》（“合同”）、使用[电路]业务（“业务”），本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

- 一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》和《公共互联网网络安全突发事件应急预案》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。
- 二、本单位承诺按照相关规定、政府主管部门要求以及合同约定规范使用业务，不得超出合同约定的范围和用途使用业务，不将业务用于连接境外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动，具备所从事业务的全部合法必要的资质条件。
- 三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。
- 四、本单位承诺用户端接入设备与本合同约定的一致，并同意贵公司对设备进行照存档，若接入设备变更，本单位应及时书面告知贵公司。
- 五、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。
- 六、本单位处理个人信息前，已依法向个人信息主体（“个人”）履行了法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位已依法取得了个人单独同意或书面同意。
- 七、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已向个人履行了法定告知义务，并取得了个人同意。本单位向贵公司提供或委托贵公司处理的个人信息和数据的，本单位承诺该等个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。
- 八、本单位受贵公司委托处理个人信息和数据的，或本单位与贵公司共同处理个人信息和数据的，本单位按照与贵公司的合同约定处理个人信息，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理个人信息。
- 九、本单位承诺严格按照国家相关法律法规做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据安全分级分类管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全影响评估安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当安全责任人发生变更时及时通知贵公司。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵公司有权立即终止合同。

- 十、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关等政府部门依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。
- 十一、 本单位承诺发送信息的真实性、准确性、合法性，承诺发布的内容应严格遵守相关规定，不通过网络制作、复制、查阅和传播有害信息，不得散发传播违法、不健康反动等信息，不得制作、复制、查阅和传播任何含有违反下列要求的内容之一（即“九不准”及“六不许”内容）的信息：
- “九不准”，即不准制作、复制、查阅和传播含有以下内容的信息： 1
- 1、反对宪法所确定的基本原则的；
 - 2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；
 - 3、损害国家荣誉和利益的；
 - 4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
 - 5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；
 - 6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
 - 7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；
 - 8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
 - 9、含有法律法规禁止的其他内容的。
- “六不许”，即：
- 1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策意见；
 - 2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论；
 - 3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违；
 - 4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论；
 - 5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密；
 - 6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。
- 十二、 本单位承诺不从事任何危害网络安全、信息安全的活动，包括但不限于：
- 1、未经允许进入网络或者使用网络资源的；
 - 2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加的；
 - 3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；
 - 4、故意制作、传播网络病毒等破坏性程序的；
 - 5、其他危害网络安全的。
- 十三、 本单位承诺在业务使用过程中发生重大安全事故时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在 24 小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、信息安全的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止业务等紧急措施，以保证网络安全和信息安全。
- 十四、 本单位如出现任何违反上述承诺的情况，将依据合同承担违约责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵单位有权在不通知本单位的情况下暂停、停止业务直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位将负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。
- 十五、 如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当通信主管部门、“12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信 10000 热线等

各类渠道投诉、举报达到或超过[5]件/月时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即停止业务。

十六、 本单位承诺与最终用户参照签订此类《网络和信息安全承诺书》，并督促最终用户履行相应责任。否则，本单位承担连带责任。

十七、 本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位（盖章）：

单位地址：

联系人姓名：

联系人电话：

法定代表人负责人

或授权代表签字：

日期：

SHSXQ2300553EGN00